

เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้นำเข้าชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐในงานเฉพาะทาง ซึ่งสมควรใช้ความระมัดระวัง มากกว่าวิญญูชนโดยทั่วไป จึงต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และรายละเอียดของรถยนต์สำเร็จรูปให้ตรง ตามใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งจะระบุข้อมูลของรถยนต์สำเร็จรูปไว้ เช่น ยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ ประเภท พลังงานที่ใช้กับเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่องยนต์ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบรถยนต์สำเร็จรูปออกจากเขตปลอดอากรและออกใบรับรอง การนำเข้า ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้โดยชัดแจ้ง อยู่แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความละเอียดรอบคอบให้เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างระมัดระวัง รอบคอบเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อผลจากการประมาทเลินเล่อและความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในสังกัดได้รับความเสียหายจากการที่ผู้นำเข้า ชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วน จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กำหนดข้อยกเว้นของการ เปิดตรวจสินค้าที่ให้กระทำภายในเวลา ๓๐ นาที ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่มีเหตุสงสัยซึ่งจำเป็นต้อง ใช้เวลาในการตรวจสอบโดยละเอียดอันสามารถใช้ระยะเวลาตรวจสอบได้มากกว่า ๓๐ นาที ประกาศ ดังกล่าวจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ผ่อนผันเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีให้ไม่จำต้องเร่งรัดจนกระทบ ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เกินไป อันเป็นมาตรการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาความบกพร่องของระบบการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นเวลา พอสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ฟ้องคดีต้องยึดตามกฎหมายและระเบียบเป็นที่ตั้ง การที่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์ออกจากเขตปลอดอากรและออกใบรับรองการนำเข้า ไม่ได้ใช้ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าภาษีอากร



ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบกำหนดไว้แล้วอย่างชัดเจนไม่อาจฝ่าฝืนได้ และอยู่ในวิสัยของผู้ฟ้องคดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงเป็นการกระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ฟ้องคดีจะพึงต้องมีเป็นอย่างมาก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเต็มจำนวนความเสียหายตามค่าภาษีอากรที่ขาดจำนวน ๓ ฉบับรวมเป็นเงินจำนวน ๖,๖๙๑,๖๙๗ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘๖วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๐/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ที่ กข.๔ (คลองพลู) ตามวิสัยและพฤติการณ์ย่อมรู้ถึงความสำคัญของบัตรค่าธรรมเนียมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องวางมาตรการให้รัดกุมในการตรวจสอบเก็บรักษาเงิน ตลอดจนนำส่งต้นขั้วบัตรค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๑๐ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ได้ดำเนินการจนเป็นเหตุให้บัตรค่าธรรมเนียมสูญหายถึง ๓๐ เล่ม การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าหน่วยงานแต่กลับไม่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทำให้บัตรค่าธรรมเนียมสูญหาย และไม่รายงานการสูญหายของบัตรดังกล่าว จึงถือเป็นพฤติการณ์ที่แสดงถึงความไม่เอาใจใส่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการและเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังเช่นวิญญูชนพึงมี เป็นเหตุให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้รับความเสียหาย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการตรวจสอบพบว่าบัตรค่าธรรมเนียมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เล่มที่ MA ๑๒๒๑๖ ถึง MA ๑๒๒๔๕ จำนวน ๓๐ เล่ม ได้สูญหายไป ขณะอยู่ในความครอบครองของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ที่ กข.๔ (คลองพลู) ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยอยู่ในขณะนั้น แต่เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดรับฟังได้ว่า หน่วยพิทักษ์อุทยาน



แห่งชาติหมู่เกาะช้าง ที่ กข.๔ (คลองพลู) ไม่มีการนำบัตรค่าธรรมเนียมที่รับมาจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างไปลงทะเบียนการรับและการจ่ายบัตรค่าธรรมเนียมไว้เป็นหลักฐาน คงมีแต่การมอบหมายภายในของผู้ฟ้องคดีให้นางสาว ม. ไปรับบัตร จำหน่ายบัตรและนำส่งเงินเพียงผู้เดียว อันเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดช่องว่างในการทุจริตได้โดยง่าย จึงเห็นได้ว่าบัตรค่าธรรมเนียม ๓๐ เล่มดังกล่าว ถูกนำไปจำหน่ายโดยไม่มีการส่งเงิน มิใช่กรณีสูญหายไปโดยไม่มีการจำหน่าย เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ที่ กข.๔ (คลองพลู) ตามวิสัยและพฤติการณ์ย่อมรู้ถึงความสำคัญของบัตรค่าธรรมเนียม ผู้ฟ้องคดีจึงต้องวางมาตรการให้รัดกุมในการตรวจสอบ เก็บรักษาเงิน ตลอดจนนำส่งต้นฉบับบัตรค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๑๐ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ได้ดำเนินการจนเป็นเหตุให้บัตรค่าธรรมเนียมสูญหายถึง ๓๐ เล่ม การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าหน่วยงานแต่กลับไม่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทำให้บัตรค่าธรรมเนียมสูญหายไปโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าหายไปเมื่อใดและสูญหายไปอย่างไร และเมื่อเกิดการสูญหายของบัตรค่าธรรมเนียม ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาว ม. กลับไม่รายงานการสูญหายของบัตรดังกล่าว จึงถือเป็นพฤติการณ์ที่แสดงถึงความไม่เอาใจใส่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการและเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังเช่นวิญญูชนพึงมี เป็นเหตุให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๓/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางย่อมต้องศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับกอง และยังได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายข้าราชการประจำของเทศบาล ย่อมต้องมีประสบการณ์และสมควรต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติราชการมากกว่าข้าราชการในตำแหน่งผู้ปฏิบัติ โดยทั่วไป ย่อมสามารถใช้ความระมัดระวังในการคิดคำนวณราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบ



หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยการศึกษาแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังให้รอบคอบ ก่อนเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรี แต่ก็หาได้กระทำไม่ โดยมีการคำนวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์เดิมซึ่งไม่ถูกต้อง พฤติการณ์จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นผลโดยตรงให้มีการจัดจ้างงานก่อสร้างในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้เทศบาลได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาล

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาล กรณีตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นประธาน กรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสีร้อย อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง คำนวณราคากลางสูงกว่า ความเป็นจริงเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลบางจัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่ากระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทุกส่วนราชการทราบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป โดยโครงการก่อสร้าง ที่ได้คำนวณราคากลางในระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งใด เมื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่พิพาทเป็นโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการ ภายหลังวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงต้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แต่คณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการ กลับใช้การคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดิม จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ย่อมต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่ง ผู้บริหารระดับกอง และยังได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดเทศบาล ซึ่งเป็น ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายข้าราชการประจำของเทศบาล ย่อมต้องมีประสบการณ์และสมควร ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติราชการมากกว่าข้าราชการในตำแหน่งผู้ปฏิบัติโดยทั่วไป ย่อมสามารถใช้ความระมัดระวังในการคิดคำนวณราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์



ที่กำหนดไว้ โดยการศึกษาแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้รอบคอบก่อนเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวต้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เท่านั้น แต่ก็หาได้กระทำไม่ โดยมีการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดิมจึงไม่ถูกต้อง พฤติการณ์ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งการกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นผลโดยตรงให้มีการจัดจ้างงานก่อสร้างในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นจำนวน ๙๖๐,๗๘๔.๒๓ บาท ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีใช้คำสั่งใหม่ทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏว่าการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวมีผลให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๖๐,๗๘๔.๒๓ บาท ดังนั้น คำสั่งที่ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางจำนวน ๓ คน ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนเต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจำนวน ๙๖๐,๗๘๔.๒๓ บาท โดยให้รับผิดชอบอัตราส่วนคนละเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๓๒๐,๒๖๑.๔๑ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรยศสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๒/๒๕๖๖)

กรณีที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ที่พิพาททำให้เนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ลดลง เป็นเหตุให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้รับความเสียหายในส่วนจำนวนเนื้อที่ที่ลดลง นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ที่พิพาท ได้ดำเนินการรังวัดตรวจสอบให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. โดยนำที่ดินนอกหลักฐาน น.ส. ๓ ก. แปลงอื่นมารวมและใช้เป็นหลักฐานประกอบการรังวัดทำให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้ตรวจสอบพิจารณาว่ามีการรังวัดโดยถูกต้องหรือไม่ แต่กลับดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ให้มีจำนวนมากกว่าความเป็นจริง อันเป็นสาเหตุให้อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนและแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. พร้อมทั้งเพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งแยกที่รังวัดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย



จากจำนวนเนื้อที่ที่ลดลง อันเป็นการกระทำละเมิดต่อ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับราชการ กรณีเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินทำการรังวัดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เพื่อออกโฉนดที่ดินโดยนำที่ดินนอกหลักฐาน น.ส. ๓ ก. แปลงอื่นมารวมและใช้เป็นหลักฐานประกอบการรังวัดทำให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้กรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ทำให้เนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ลดลง ทำให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับความเสียหายในส่วนจำนวนเนื้อที่ที่ลดลงเป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๓,๑๑๙.๔๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยนำหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของที่ดินแปลงอื่นมาเป็นหลักฐาน บางแปลงมีเนื้อที่มากกว่าหลักฐานเดิม โดยต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๗,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาการเกษตรและการปฏิรูปที่ดิน โดยมีมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนทางการเงินเมื่อมีเจ้าของที่ดินนำที่ดินมาเสนอขายแก่ ส.ป.ก. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จะต้องดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน ดำเนินการสำรวจรังวัดวงรอบเขตที่ดินและจัดทำแผนที่วงรอบเขตที่ดิน แต่ในทางปฏิบัติได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินไปดำเนินการรังวัดวงรอบเขตที่ดินแทน เพื่อเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดอนุมัติให้จัดซื้อที่ดิน ถ้าเกษตรกรสนใจที่ดินแปลงใดก็จะขอกู้เงินจากโครงการกองทุนที่ดินผ่าน ธ.ก.ส. ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ส.ป.ก. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิทั้งโครงการ และพบว่า มี น.ส. ๓ ก. ซึ่งได้มีการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขยายแนวเขตเดิม) และ น.ส. ๓ ก. ที่ออกเฉพาะรายโดยมีการนำแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หรือใบจองของที่ดินแปลงอื่นมาเป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. ซึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นจำนวนมาก จากนั้นอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๙๑ เลขที่ ๒๓๙๒ เลขที่ ๒๓๙๔ เลขที่ ๒๔๓๕ และเลขที่ ๒๖๕๐ และมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๖๕๓ เลขที่ ๒๖๖๐ และเลขที่ ๒๖๖๒ เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหาย โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ดิน ๓ สำนักงานที่ดินอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีหน้าที่เป็นผู้รังวัด



ออก น.ส. ๓ ก. และรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการรังวัดตรวจสอบให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงอื่นมารวมและใช้เป็นหลักฐานประกอบในการรังวัด ทำให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ตรวจสอบพิจารณาว่ามีการรังวัดโดยถูกต้องหรือไม่ แต่กลับดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ให้มีจำนวนมากกว่าความเป็นจริง อันเป็นสาเหตุให้อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนและแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. พร้อมทั้งเพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งแยกที่รังวัดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๙๑ เลขที่ ๒๓๙๒ เลขที่ ๒๓๙๔ เลขที่ ๒๔๓๕ และเลขที่ ๒๖๕๐ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ทำให้เนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. มีจำนวนลดลง เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหายจากจำนวนเนื้อที่ที่ลดลงเป็นเงินจำนวน ๒,๘๙๓,๑๑๙.๔๐ บาท และเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๖๕๓ เลขที่ ๒๖๖๐ และเลขที่ ๒๖๖๒ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ทำให้เนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. มีจำนวนลดลง เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหายจากจำนวนเนื้อที่ที่ลดลงในส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และโดยที่ วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งเพิกถอนและแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. เป็นวันที่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวในวันใด แต่ต้องไม่ก่อนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ สำหรับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๙๑ เลขที่ ๒๓๙๒ เลขที่ ๒๓๙๔ เลขที่ ๒๔๓๕ และเลขที่ ๒๖๕๐ และต้องไม่ก่อนวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ สำหรับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๖๕๓ เลขที่ ๒๖๖๐ และเลขที่ ๒๖๖๒ ที่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งเพิกถอนและแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว อันเป็นเวลาภายหลังจากได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. และโฉนดที่ดินให้มีเนื้อที่จำนวนมากกว่าความเป็นจริงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดจากการกระทำร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายคนโดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนแต่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการ



ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรวมถึงการออกไปทำการรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น และเมื่อไม่ปรากฏว่าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว จึงเห็นควรกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเฉพาะส่วนของตนตามนัยมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้มีอำนาจหน้าที่สั่งแก้ไข ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่รังวัดออก น.ส. ๓ ก. และรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าเสียหาย และผู้ดำรงตำแหน่งปฎิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๒,๘๙๓,๑๑๙.๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๒,๕๙๑.๗๙ บาท สำหรับกรณี น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๙๑ เลขที่ ๒๓๙๒ เลขที่ ๒๓๙๔ เลขที่ ๒๔๓๕ และเลขที่ ๒๖๕๐ และต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๖๙๘,๙๕๐ บาท สำหรับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๖๕๓ เลขที่ ๒๖๖๐ และเลขที่ ๒๖๖๒ ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. เกินกว่า ๑,๐๑๒,๕๙๑.๗๙ บาท และคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. เกินกว่า ๖๙๘,๙๕๐ บาท และที่ให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๗/๒๕๖๖)

กรณีผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้รับสัญญาจ้างและแบบแปลนการก่อสร้างอาคารพิพาท แต่กลับไม่ได้ขอเอกสารดังกล่าวจากเทศบาล และในวันตรวจรับงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ตรวจสอบขนาดหน้าตัดของเสาเข็ม แต่กลับลงลายมือชื่อในการตรวจรับงานจ้างโดยไม่ทราบรายละเอียดของการตรวจการจ้างและเอกสารประกอบการตรวจงานจ้างดังกล่าว พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพึงกระทำ ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยตามวิสัยและพฤติการณ์ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพึงกระทำย่อมจะพบว่ามีการใช้เสาเข็มขนาดหน้าตัดเล็กกว่าที่แบบแปลนก่อสร้างกำหนด อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่



โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เทศบาลเมืองพังงาได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายค่าเสาเข็มแก่ผู้รับจ้างสูงกว่าความเป็นจริง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลเมืองพังงา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีเมืองพังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีซื้อค่าสินไหมทดแทนให้กับเทศบาลเมืองพังงา เป็นเงินจำนวน ๓๑,๓๔๖.๘๖ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการชุมชน และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารกีฬาคุณธรรม) โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เทศบาลเมืองพังงาได้รับความเสียหาย เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตรวจการจ้างทั้งคุณภาพและปริมาณให้เป็นไปตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในการตรวจรับวางผังอาคารตอกเสาเข็ม คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ต้องตรวจสอบจำนวนและขนาดของเสาเข็มให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการละเอียด อันเป็นเรื่องปกติวิสัยที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องทราบรายละเอียด ทั้งนี้ เพื่อตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง และหากคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้รับสัญญาจ้างและแบบแปลนการก่อสร้างอาคารกีฬาจากเทศบาลเมืองพังงา ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ชอบที่จะขอเอกสารดังกล่าวจากเทศบาลเมืองพังงาเพื่อศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของเสาเข็มที่ต้องตรวจรับ โดยในการตรวจรับวางผังอาคารตอกเสาเข็มนั้น ก็จะมีเสาเข็มให้นับตามแบบรูปรายการละเอียด ซึ่งแม้จะมีการตอกเสาเข็มลงในดินแล้ว แต่ผู้รับจ้างก็ไม่ได้กลับปิดหัวเสาเข็มเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถตรวจสอบขณะตรวจรับงานจ้างได้ ดังนั้น การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือหน้าตัดของเสาเข็มจึงเป็นสิ่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถทำได้และพึงกระทำตามหน้าที่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้รับสัญญาจ้างและแบบแปลนการก่อสร้างอาคารกีฬา แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ได้ขอเอกสารดังกล่าวจากเทศบาลเมืองพังงา และในวันตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑ งานวางผังและตอกเสาเข็ม ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ตรวจสอบขนาดหน้าตัดของเสาเข็ม แต่กลับลงลายมือชื่อในการตรวจรับงานจ้างโดยไม่ทราบรายละเอียดของการตรวจการจ้างและเอกสารประกอบการตรวจงานจ้างงานงวดที่ ๑ ดังกล่าว พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพึงกระทำ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย



ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างในการตรวจสอบรายงานการตอกเสาเข็มและรูปถ่ายระหว่างการก่อสร้าง หรือวัดขนาดของเสาเข็มตามวิธีและพฤติการณ์ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพึงกระทำ ผู้ฟ้องคดีจะพบว่าในการก่อสร้างใช้เสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ซึ่งมีขนาดหน้าตัดเล็กกว่าที่แบบแปลนก่อสร้างอาคารพิพาทกำหนด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างในงวดที่ ๑ การวางผังอาคารตอกเสาเข็ม โดยเห็นว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างโดยมิได้ทักท้วง ทั้งที่การตอกเสาเข็มดังกล่าวมีขนาดหน้าตัดไม่ตรงกับขนาดที่ผู้รับจ้างได้เสนอมาในใบเสนอราคา การที่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าตัดเสาเข็มโดยไม่เสนอให้เทศบาลเมืองพังงาทราบเพื่อปรับลดค่างาน ถือว่าเป็นการดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองพังงาในการไม่ได้ปรับลดค่างานเสาเข็ม พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เทศบาลเมืองพังงาได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายค่าเสาเข็มแก่ผู้รับจ้างสูงกว่าความเป็นจริง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลเมืองพังงาตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองพังงาตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่การจะให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบต่อเทศบาลเมืองพังงาเป็นจำนวนเงินเท่าใดนั้น จะต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏว่าเทศบาลเมืองพังงาได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๑๓,๔๖๘.๕๘ บาท และเมื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ในลักษณะความเสียหายข้อ ๒ การตรวจการจ้าง/ตรวจรับไม่ถูกต้อง ๒.๑ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อความเสียหายที่เทศบาลเมืองพังงาได้รับเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี และโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ๔ คน



ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงควรต้องรับผิดชอบเทศบาลเมืองพังงา ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายจากเงินจำนวน ๓๑,๔๖๘.๕๘ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๒๕,๓๘๗.๔๓ บาท และเมื่อการก่อสร้างมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ๔ คน จึงควรต้องรับผิดชอบคนละเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินจำนวนคนละ ๓๑,๓๔๖.๕๘ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองพังงา เป็นเงินจำนวน ๓๑,๓๔๖.๕๘ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๒/๒๕๖๖)

กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินการโครงการประกอบกิจการรถยนต์ขนส่งประจำทาง และได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร โดยมีข้อตกลงจ่ายเงินค่าซ่อมบำรุงและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าซ่อมบำรุงและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มจำนวน แต่เจ้าหน้าที่กลับดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างด้วยวาจาให้พิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวน อันเป็นการแก้ไขสัญญาโดยมิชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และไม่มีผลบังคับผูกพันให้หน่วยงานของรัฐต้องจ่ายค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวน การที่เจ้าหน้าที่ได้อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามข้อตกลงด้วยวาจาดังกล่าว จึงเป็นการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินโดยไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง พฤติการณ์ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้แก่ผู้รับจ้างเกินกว่าจำนวนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญาจ้าง ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กรณีกล่าวหาว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ทำสัญญา ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศซึ่งเป็นรถเก่าที่ปรับปรุงสภาพแล้ว จำนวน ๑๒ คัน จากบริษัท ธ. เพื่อจัดทำโครงการประกอบกิจการรถยนต์ขนส่งประจำทาง และได้ทำสัญญา ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ว่าจ้างให้บริษัท ก. เป็นผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารที่เช่า โดยสัญญาจ้างดังกล่าวกำหนดว่า ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริหารการเดินรถและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร จำนวน ๑๒ คัน ซึ่งเป็นรถยนต์โดยสารปรับปรุงสภาพเรียบร้อยแล้วมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้รับจ้าง และกำหนดอัตราค่าบริหารและค่าซ่อมบำรุงเหมาจ่าย ในอัตราวันละ ๓,๑๐๐ บาท ต่อคันต่อวัน ซึ่งประกอบด้วยค่าซ่อมบำรุงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘๕๖ บาท ต่อคันต่อวัน ค่าบริหาร ๒,๒๔๔ บาทต่อคันต่อวัน (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑,๐๘๐ บาทต่อคันต่อวัน) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้รถยนต์โดยสารออกวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๕ นาฬิกา ถึง ๒๔ นาฬิกา ในเส้นทางที่กำหนด โดยข้อ ๑๓ ของสัญญาดังกล่าว กำหนดให้กรณีที่ดินยนต์โดยสารคันใดเครื่องยนต์ขัดข้องจนไม่สามารถออกวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารได้ตามปกติจนถึงเวลา ๑๕ นาฬิกา ให้ถือว่ารถคันนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ในวันนั้น ซึ่งผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าซ่อมบำรุง (๘๕๖ บาท) และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (๑,๐๘๐ บาท) ในวันนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารถยนต์โดยสารบางคันเครื่องยนต์ขัดข้อง และไม่สามารถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ เมื่อผู้รับจ้างได้บริหารการเดินรถประมาณสองเดือนจึงพบว่าไม่สามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจึงปรับเปลี่ยนการบริหารการเดินรถ โดยนำรถยนต์โดยสารที่วิ่งครบจำนวน ๖ รอบแล้ว มาวิ่งทดแทนรถยนต์โดยสารคันที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ เพื่อวิ่งให้ครบ ๓๖ รอบต่อวันต่อสาย โดยผู้รับจ้างขอเบิกค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารเต็มจำนวน กรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีเห็นว่ารถยนต์โดยสารมีสภาพไม่สมบูรณ์ สัญญาจ้างข้อ ๑๓ ไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับจ้าง เพราะรถยนต์โดยสารที่วิ่งไม่ถึงเวลา ๑๕ นาฬิกา แต่วิ่งได้ครบ ๖ รอบ ราชการได้รับงานครบ และเพื่อให้มีรถยนต์โดยสารบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงให้รถยนต์โดยสารสามารถวิ่งทดแทนกันได้ กล่าวคือ หากผู้รับจ้างจัดให้มีรถยนต์โดยสารออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ครบจำนวน ๓๖ รอบต่อวันต่อสาย ก็ให้พิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวน กรณีจึงถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการแก้ไขข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ซึ่งเมื่อพิจารณาความที่กำหนดไว้ในส่วนที่ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเห็นได้ว่าการแก้ไขสัญญาเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะกระทำมิได้ เว้นแต่ (๑) กระทำโดยผู้มีอำนาจตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕



(๒) เป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (๓) ไม่ทำให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์ (๔) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบ่งชี้ของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงด้วย (๕) ได้ทำตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีเพียงตกลงด้วยวาจากับผู้รับจ้างเท่านั้น จึงถือว่าเป็นการแก้ไขสัญญาโดยมิชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้แก้ไขสัญญาโดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบที่ทางราชการกำหนด ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างข้อ ๑๓ และไม่มีผลบังคับผูกพันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องจ่ายค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องเบิกจ่ายค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารตามข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ การที่ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ ให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามข้อตกลงด้วยวาจาดังกล่าว จึงเป็นการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินโดยไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้าง เนื่องจากการอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างนำรถยนต์โดยสารคันอื่นมาวิ่งทดแทนรถยนต์โดยสารคันที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ ทั้งที่ในสัญญาจ้างไม่มีข้อกำหนดให้ผู้รับจ้างนำรถยนต์โดยสารคันอื่นมาวิ่งทดแทนรถยนต์โดยสารคันที่หยุดวิ่งแล้วให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้ เมื่อปรากฏว่ามีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ เป็นเงินจำนวน ๓,๓๔๘,๐๐๐ บาท ทั้งที่สามารถเบิกจ่ายได้เพียงจำนวน ๒,๘๒๗,๒๑๖ บาท จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเกินเป็นเงินจำนวน ๕๒๐,๗๘๔ บาท และเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีตั้งใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้รับจ้างเกินกว่าจำนวนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๕๒๐,๗๘๔ บาท ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเมื่อพิจารณา



เฉพาะความรับผิดของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในฎีกาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน คิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๑,๕๑๒ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยสารประจำเดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๕๖ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นเงินจำนวน ๓๔๒,๖๗๒ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วนเฉพาะในส่วนที่เกินกว่า ๑๕๑,๕๑๒ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๖๗/๒๕๖๖)

กรณีที่ຍາສູນຍາຍໄປຈາກຫ້ອງຍາຂອງໂຮງຢາບາລທາຮາຜ່ານສຶກ ນັ້ນ ເມື່ອພິຈາລະນາຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານປາກວ່າ ການປະຕິບັດງານຂອງກອງເຄັສຊັກຮາມ ໂຮງຢາບາລທາຮາຜ່ານສຶກ ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຍາ ການເບີກຈ່າຍຍາ ແລະການປະຕິບັດງານໃນຫ້ອງຍາ ຂາດຄວາມຮອບຄອບ ແລະຣັດກຸມ ໄມ້ມີຮະເບີຍບແບບແຜນຫຼືຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານທີ່ຊັດເຈນ ໄມ້ມີການອອກຄ່າສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼືຮອບຍາມາຍາງານໃຫ້ແກ່ບຸກຄາກທີ່ປະຕິບັດງານໃນຫ້ອງຍາຫຼືແບ່ງເນຳທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ການເບີກຍາຫຼືການຍືມຍາເປັນໄປຕາມຄຸລພິນຶຈຂອງເຈົ້າເນຳທີ່ຜູ້ເບີກຍາຫຼືຍືມຍາ ອີກທັງໄມ້ປາກວ່າ ມີການທຳບັງຍາຊິກຸມຍາແລະເວຊັກຣ໌ໄວ້ເປັນການເຊຍາ ຫຼືມີມາຕຣາກຕຣວຊອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຈຳນວນຍາທີ່ເຊຍາເລືອກຈິງໃນແຕ່ລະວັນ ອັນເປັນຂອງທາງທີ່ອາດເກີດການທຸຣິຕຫຼືຖືກໂຮກຣາມໄດ້ ນອກຈາກນີ້ ໄມ້ມີເຈົ້າເນຳທີ່ທຳເນຳທີ່ເກີດບຸກຄາກຸຍາແຈ່ງຫ້ອງຍາ ຮວມທັງໄມ້ມີການຈຳກັດບຸກຄາກຸຍາມີສິທິ ເຂົ້າອອກ ແລະໄມ້ມີການຕັດຕັ້ງກ້ອງວາຈຣປັດທຳໃຫ້ຍາກຕໍ່ການຕຣວຊອບ ພຸດຕິກຣາມການປະຕິບັດ ເນຳທີ່ດັ່ງຄ່າວຂອງເຈົ້າເນຳທີ່ຂອງອັກຣາກສາເຊຍາຮາທາຮາຜ່ານສຶກທີ່ປະຕິບັດເນຳທີ່ໃນຫ້ອງຍາທຸກຄາ ຮວມຕອດຕິດຜູ້ບຸກຄາກຫຼືຜູ້ບັງຄັບບັງຍາທີ່ມີເນຳທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍຕຣາໃນການປະຕິບັດເນຳທີ່ ຂອງເຈົ້າເນຳທີ່ດັ່ງຄ່າວ ຈິ່ງເປັນຂອງທາງທີ່ເກີດການທຸຣິຕທຳໃຫ້ມີຍາສູນຍາຍໄປ ອັນເປັນການປະຕິບັດ ເນຳທີ່ດ້ວຍຄວາມປະມາທເລີນເລ່ອຍາງຮາຍແຮງແລະກ່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເສີຍາຍຕໍ່ອັກຣາກສາເຊຍາຮາທາຮາຜ່ານສຶກ ກຣາຣິຈິ່ງຕິດໄດ້ວ່າເປັນການກະທຳລະເມີດຕາມມາຕຣາ ໔໒໐ ແຫ່ງປະມວລກຸຍາມາຍາແພ່ງ ແລະພາຣິຊຍ໌

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานในสังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม ๓ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสืบเนื่องจากขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม ๒ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องยาอาคารอำนวยการ ปรากฏว่า โรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้ตรวจพบว่า มียาสูญหาย



จากห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวม ๒๒ คน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่า เมื่อพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานปรากฏว่า การปฏิบัติงานของกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในขั้นตอนการจัดหายา การเบิกจ่ายยา และการปฏิบัติงานในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ขาดความรอบคอบและรัดกุม ไม่มีระเบียบแบบแผนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการออกคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายงานให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องยาหรือแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ปลอมให้มีการยืมยาไปใช้ในขณะที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนบัญชีคุมยา แล้วทำการหักจำนวนการยืมยาในภายหลังส่งผลให้บัญชีคุมยาไม่เป็นปัจจุบันไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนยาที่แท้จริงได้ อีกทั้ง ในขั้นตอนการเบิกจ่ายยาของห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ก็ไม่ปรากฏว่ามีการออกคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดตรวจสอบสต็อกยาคงเหลือเพื่อทำการเบิกยาหรือยืมยาในแต่ละวัน หรือแต่งตั้งเวรดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งไม่มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสุดหรือขั้นสูงสุดของจำนวนยาที่จัดเก็บในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ชัดเจนเพื่อทำการเบิกยาให้ตรงตามจำนวนที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การเบิกยา แต่กลับใช้เพียงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้สำรวจจำนวนยาคงเหลือเพื่อทำการเบิกยาตามจำนวนที่เห็นสมควรโดยไม่มีการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้การเบิกยาหรือการยืมยาเป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้เบิกยาหรือยืมยาแต่เพียงผู้เดียว เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ไม่มีการตรวจรับยาที่ส่งมาจากคลังยาฯ โดยทันทีว่าตรงกับจำนวนยาที่ได้ขอเบิกไว้หรือไม่ กลับนำยาทั้งหมดวางรวมกันไว้บนชั้นยา โดยหากต้องการใช้ยาที่เบิกมา เจ้าหน้าที่สามารถนำยาไปจ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้ก่อนที่จะมีการตรวจรับยา ทำให้ในขณะตรวจรับยาเกิดกรณีที่จำนวนยาที่ได้รับจากการเบิกไม่ตรงกับจำนวนยาตามที่ขอเบิกไว้เพราะอาจมีการนำยาไปใช้ก่อนได้ หรือหากมีการยืมยาจากคลังยามาล่องหน้าก็จะต้องถูกหักจำนวนยาที่ได้ยืมออกไปจากจำนวนที่ขอเบิกในภายหลัง ทำให้จำนวนยาที่ได้รับจากการเบิกไม่ตรงกับจำนวนยาตามที่ขอเบิก อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการทำบัญชีคุมยาและเวชภัณฑ์ของห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ไว้เป็นการเฉพาะ หรือมีมาตรการตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนยาที่คงเหลือจริงในแต่ละวัน อันเป็นช่องทางที่อาจเกิดการทุจริตหรือถูกโจรกรรมได้ นอกจากนี้ การรักษาความปลอดภัยในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นห้องที่มีการจัดเก็บยาไว้เป็นจำนวนมากและยาหลายประเภทมีราคาสูง แต่กลับไม่มีการออกคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดทำหน้าที่เก็บรักษาภูมูแฉห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



เป็นการเฉพาะ อันแสดงให้เห็นถึงความหละหลวมและเป็นข้อบกพร่องของการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการเข้าออกประตูต่าง ๆ ของห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ก็ไม่มีการจำกัดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าออก ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ และก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ยาสูญหายดังกล่าวไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นการควบคุมดูแลทรัพย์สินภายในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคน รวมตลอดถึงผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตทำให้มียาจำนวนหนึ่งสูญหายไปจากห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคน รวมตลอดถึงผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิบัติงานในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จะเห็นได้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มียาสูญหายไปจากห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น เกิดจากความหละหลวมและความบกพร่องของกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่ไม่มีการวางมาตรการหรือกลไกในการควบคุมดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวคือ ไม่มีการกำหนดระเบียบหรือขั้นตอนในการเก็บรักษายา ไม่มีการจัดทำบัญชีคุมยาและเวชภัณฑ์ และขาดการมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในเวลาปฏิบัติงานปกติและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อันไม่เป็นไปตามหน้าที่ของกองเภสัชกรรมที่ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับสภาพทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินการกิจการขององค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย ทั้งที่ยาหลายชนิดมีราคาสูง และสามารถหยิบฉวยได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็กและหยิบจับหรือนำออกไปจากห้องยาได้โดยง่าย เพราะไม่มีระบบป้องกันการเข้าออกห้องยา ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและหน้าที่ได้กำหนดมาตรการหรือวางระบบการรักษาความปลอดภัยในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไว้อย่างรัดกุมแล้ว ความเสียหายดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น หรือแม้หากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะไม่เสียหายมากเพียงนี้



หากให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคนต้องรับผิดชอบโดยลำพังย่อมไม่เป็นธรรม จึงสมควรหักส่วนแบ่งความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคือร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น คงเหลือ ค่าเสียหายที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบจำนวน ๒๖๐,๕๓๘.๕๘ บาท ($511,077.17 \div 2$) และโดยที่พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคน รวมตลอดถึงผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตทำให้มีจำนวนหนึ่งสูญหายไปจากห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ว่าผู้ใดเป็นผู้จงใจทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ หรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายดังที่ได้พิจารณามาแล้วข้างต้น กรณีจึงไม่อาจพิจารณาได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคน รวมตลอดถึงผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ควรต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนที่เท่า ๆ กัน เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา กลุ่มผู้ควบคุมกำกับดูแลการใช้ยา และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มจึงต้องรับผิดชอบในจำนวนที่เท่ากัน กลุ่มละเป็นเงินจำนวน ๘๖,๘๔๖.๑๙ บาท ($260,538.58 \div 3$) ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มจำนวน ๑๒ คน จึงต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๗,๒๓๗.๑๘ บาท ($86,846.19 \div 12$) (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๖๑/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๔๐/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๔๑/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๔๒/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๗๕/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๒๗/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๓๙/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๔๐/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๔๗/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๔๘/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๔๙/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๕๙/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๒๐๓/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๒๐๔/๒๕๖๖ และที่ อผ. ๒๐๕/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนัก อำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปล่อยปละละเลยให้นางสาว พ. เป็นผู้ดูแลเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ที่ตน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็มิได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำหรือตรวจสอบ



รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์แล้วผู้ฟ้องคดีอาจทำได้โดยไม่ยาก แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำไม่ จนทำให้นางสาว พ. ผู้ได้บังคับบัญชาอาศัยเป็นช่องทางในการกระทำ ความผิดยักยอกเงินของทางราชการไปจำนวนหลายครั้ง หากผู้ฟ้องคดีได้มีการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ก็จะสามารถป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นช่องทางให้ผู้ได้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสในการปฏิบัติ หน้าที่กระทำการทุจริตยักยอกเงินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว อันเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงค่าสินไหมทดแทน เนื่องจาก เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เกิดเหตุ นางสาว พ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทุจริตเกี่ยวกับการเงินโดยนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ เป็นหลักฐานในการรับเงินจากคู่ความ แต่ไม่นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กลับเบียดบังยักยอก ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้ฟ้องคดี จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศาลเกี่ยวกับการรับเงิน การถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินอื่น ๆ (เงินกลาง) พ.ศ. ๒๕๔๑ ระเบียบ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแนวปฏิบัติระบบการควบคุม ภายในด้านการเงินและบัญชี (เงินนอกงบประมาณ) ของศาลยุติธรรม เมื่อตามรายงานผลการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดปรากฏว่านางสาว พ. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กระทำการทุจริตยักยอกเงินของทางราชการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยได้นำ ใบเสร็จรับเงินไปใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินในคดีแล้วไม่มีการนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว และยังขาดความระมัดระวังในการควบคุมดูแลการรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การนำเงิน บัญชีเงินฝากธนาคาร และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีของนางสาว พ. เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นาง อ. หัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ และนาง ก. หัวหน้าส่วนคลัง



ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๔ ข้อ ๑.๖ และข้อ ๑.๗ ของแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี (เงินนอกงบประมาณ) ของศาลยุติธรรม แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปล่อยปละละเลยให้นางสาว พ. ซึ่งมีหน้าที่รับ-จ่ายเงินในคดีเป็นผู้ดูแลเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ที่ตน ปล่อยให้นาง อ. ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินในช่องผู้อำนวยการแทนตนเอง ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้าคราวละหลายฉบับ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็ได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำหรือตรวจสอบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและการบูรณาการทำลายใบเสร็จรับเงินซึ่งไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์แล้วผู้ฟ้องคดีอาจทำได้โดยไม่ยาก แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำไม่ จนทำให้นางสาว พ. ผู้ได้บังคับบัญชาอาศัยเป็นช่องทางในการกระทำความผิดยกยอกเงินของทางราชการไปจำนวนหลายครั้ง ซึ่งแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้มอบหมายงานให้ผู้ได้บังคับบัญชาตามสายงาน และมีการตรวจสอบพร้อมทั้งรายงานตามขั้นตอนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแล้วก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชา ก็ยังมีหน้าที่ต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาอยู่ และเมื่อระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี (เงินนอกงบประมาณ) ของศาลยุติธรรม เป็นระเบียบที่มีขึ้นเพื่อควบคุมป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน หากผู้ฟ้องคดีได้มีการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ก็จะสามารถป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นช่องทางให้ผู้ได้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่กระทำการทุจริตยกยอกเงินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๔,๔๑๕,๔๓๐.๓๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๗๑/๒๕๖๖ และที่ อผ. ๗๒/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่ารับรองได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจสอบ เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานในงานที่



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของงบประมาณเท่านั้น รวมถึงเบิกจ่ายค่ารับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรอง และในบันทึกรายงานขออนุมัติจัดจ้าง จ้างเหมาเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันข้าราชการ พนักงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ทักท้วงทั้งที่การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันดังกล่าวเป็นการเบิกจ่ายเงินเพื่อรับรองคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ มิใช่การมาศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรณีจึงเป็นการเบิกจ่ายโดยไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้อย่างเพียงพอไม่ ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับความเสียหาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่ไม่ได้มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการจัดซื้อและจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้ฟ้องคดีได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามบันทึกข้อความขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรอง และบันทึกข้อความขออนุมัติจัดจ้าง จ้างเหมาเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันข้าราชการ พนักงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำนวน ๑๓๐ คน เป็นเงินจำนวน ๒๑,๖๐๐ บาท ตามหนังสือที่นาง ก. เจ้าพนักงานพัสดุ เสนอผ่านผู้ฟ้องคดี ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบแนวปฏิบัติ หนังสือเวียน และข้อกฎหมายก็จะทราบว่า การขออนุมัติจ้างเหมาเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน

